

联邦制不是分权,是自治--读文森特·奥斯特罗姆《美国联邦主义》

书名:《美国联邦主义》|原书名:*The Meaning of American Federalism: Constituting a Self-Governing Society*|作者:[美]文森特·奥斯特罗姆(Vincent A. Ostrom, 1919-2012),印第安纳大学阿瑟·本特利政治学荣誉教授,公共选择理论创始人之一,奥斯特罗姆 Workshop 创始主任|译者:王建勋|出版社:上海三联书店,上海三联学术文库|出版年:2003年6月第1版|ISBN:9787542617736|页数:330页|定价:22.00元|装帧:平装|英文原版:Institute for Contemporary Studies, 1991, 317页|豆瓣评分:8.1(242人评价)|类别:政治学/联邦制/公共治理



1787年9月18日,制宪会议结束。富兰克林走出独立厅,鲍威尔女士问他:"博士,我们得到了一个共和国还是一个君主国?"富兰克林说:"一个共和国,如果你们能守住它的话。"

奥斯特罗姆把这段对话放在全书开头--不是装饰,是全书命题的起点。"共和国,如果你们能守住它"有两个层次:第一,共和国是反常的,君主国才是默认值--人类历史的绝大部分时间,权力集中是常态,权力分散是异常;第二,守住共和国不是一次性的,是持续的--制度建立不等于制度存活,宪法写下来不等于宪法能运转。

文森特·奥斯特罗姆是谁?他和妻子埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom,2009年诺贝尔经济学奖得主)一起创办了印第安纳大学的 Workshop in Political Theory and Policy Analysis--学术圈叫"布鲁明顿学派"。埃莉诺研究公地治理(common),拿了诺贝尔奖;文森特研究联邦制和公共治理,没拿奖,但思想根基更深。两人共享一个核心概念:多中心治理(polycentricity)--权力不必集中在一个中心,多个决策中心可以在竞争和合作中形成秩序。这个概念是文森特从美国联邦制中提炼出来的,后来被埃莉诺用到公地治理上--从政治制度到资源管理,同一种逻辑。

《美国联邦主义》英文版1991年出版,中译本2003年由上海三联出版,译者王建勋--中国政法大学法学院副教授,印第安纳大学政治学博士。王建勋在印第安纳大学读的正是奥斯特罗姆的学生--这本书由学生翻译老师作品,在学术翻译中算理想配置。豆瓣评分8.1,不算高,但读过的人都知道:这不是一本容易读的书--奥斯特罗姆的写作方式是欧陆式的,长句、嵌套、层层限定,加上中译本的翻译有些地方生硬--豆瓣上有人说"翻译实在糟糕"--但核心论点一旦抓住,就会改变你对"联邦制"这个词的理解。

一、联邦制不是分权,是自治

大多数人理解的联邦制是:联邦政府和州政府分权--你管你的,我管我的,井水不犯河水。这是教科书版的联邦制,也是最常见的误解。奥斯特罗姆要纠正的正是这个误解。

奥斯特罗姆说,联邦制的核心不是两层政府之间的权力划分,而是一个更根本的问题:一个社会如何构建自身,使其成员成为自治秩序中的自由参与者,而不是国家的臣民?

注意这个提法--"自治秩序中的自由参与者"vs"国家的臣民"。这不是一个技术性问题(谁管什么),是一个政治哲学问题(谁是主人)。联邦制的意义不在于把权力切成两块,而在于让权力不再集中于任何单一中心--无论是联邦政府、州政府还是任何其他实体。权力分散了,个体才有自治的空间。

奥斯特罗姆回到《联邦党人文集》--美国建国者最直接的政治理论文本。麦迪逊和汉密尔顿在《联邦党人文集》里论证的不是"大政府vs小政府",而是一个更深的问题:如何在避免暴政的同时避免无政府?暴政来自权力集中,无政府来自权力分散--联邦制的设计是在两个极端之间走出一条路:权力足够集中以维持秩序,又足够分散以防止暴政。

奥斯特罗姆的解读和主流政治学的解读不同。主流政治学把《联邦党人文集》读成"分权制衡"的技术手册--三权分立、联邦与州的分权、参众两院的差异--这些都是制度设计。奥斯特罗姆把《联邦党人文集》读成一个政治哲学文本--麦迪逊的深层命题是:权力不是可以被切分的蛋糕,权力是一种关系网络;联邦制不是把权力分开放在不同篮子里,而是让多个权力中心在竞争和合作中形成动态平衡。

这个解读直接通向"多中心"概念--奥斯特罗姆最重要的理论贡献。

二、霍布斯的幽灵:单一主权vs多中心

全书最深的一章是奥斯特罗姆和霍布斯的对话。这不仅是学术争论,是两种政治哲学的根本对决。

霍布斯的《利维坦》有一个前提:人在自然状态下是"每个人对每个人的战争"--人人自保,互不信任。要走出战争状态,唯一的办法是把所有权力交给一个绝对主权者--利维坦。主权不可分割--分割主权就是回到战争状态。

霍布斯的逻辑铁面无情:如果你允许权力分散,各个权力中心之间的竞争就会变成新的战争。只有把权力集中在唯一的最高权威手中,才能维持和平。这个逻辑的推论是:联邦制不可能--联邦制把权力分给联邦和州,等于分割主权,等于回到战争。

奥斯特罗姆的回应不是否认霍布斯的担忧--他承认霍布斯抓住了人类社会的根本困境:如何在不毁灭彼此的情况下共处。但奥斯特罗姆说霍布斯的解法是错的--单一主权不是唯一出路,甚至不是最好的出路。

奥斯特罗姆的替代方案是多中心秩序。在多中心秩序中,不存在唯一的最高权威--多个决策中心各自享有自主权,通过竞争、合作、重叠和互补形成治理网络。这不是无政府--有规则,有制度,有秩序--但秩序不是自上而下命令出来的,是自下而上涌现出来的。

这个概念听起来抽象,但美国联邦制就是多中心秩序的现实实例。联邦政府、州政府、地方政府、特别行政区、学区、水务区--数千个 *governance units* 重叠运作,公民同时参与多个层面的治理。没有唯一的"老板"--但也不是无政府。秩序从重叠和竞争涌现。

奥斯特罗姆在这里做了一个精妙的理论操作:他说联邦制的深层基础不是法律条文,而是"圣约"(covenant)--人与人之间基于"己所不欲,勿施于人"的黄金律订立的基本约定。黄金律不是外在强加的道德规范,是社会秩序的内生基础--人们之所以能自治,是因为人们有能力推己及人,有能力在冲突中不诉诸武力而诉诸对话。

这个论断让奥斯特罗姆和霍布斯在最深层相遇又分道:两人都同意社会需要基本规范--霍布斯说黄金律是"自然法的第一条",奥斯特罗姆同意。但霍布斯说黄金律不足以维持秩序--需要一个绝对主权者来强制执行;奥斯特罗姆说黄金律可以成为自治的基础--如果人们能在实践中学会自治,联邦制就是这种实践的制度化。

三、托克维尔:自治的土壤

如果说霍布斯是奥斯特罗姆要超越的对手,托克维尔就是他要继承的盟友。

奥斯特罗姆对托克维尔的引用贯穿全书。托克维尔在《论美国的民主》中观察到的最让欧洲人惊讶的现象不是美国的选举制度,而是美国人的自治能力--乡镇会议、陪审团、民间社团、邻里互助。托克维尔说美国民主的根基不在华盛顿,在新英格兰的乡镇会议--公民在身边的事务中学习自治,然后带着自治的能力参与更大的政治。

奥斯特罗姆完全继承了这个观察。他说联邦制不是华盛顿的设计--联邦制是自下而上长出来的。建国者写宪法时,美国人已经在殖民地时期积累了一百五十年的自治经验--乡镇会议、殖民地议会、民兵组织。宪法不是凭空设计出来的制度,是把已有的自治经验制度化。

这个观点对奥斯特罗姆至关重要:联邦制的存续不依赖制度设计,依赖公民的自治能力。制度是脚手架,自治能力是地基--脚手架再好,地基不稳也要塌。这就是为什么富兰克林说"如果你们能守住它"--守卫国不是守卫制度,是守卫自治的能力。

托克维尔在1840年写了一个预言式的警告:民主社会面临的重大危险是"柔性专制"(democratic despotism)--一个"巨大而监护性的国家",它不暴力、不残忍,但它包办一切--"它不仅负责保障公民的安全,还负责保障公民的幸福"--结果是公民逐渐丧失自治能力,变成"一群胆小而勤奋的动物,政府是牧羊人"。奥斯特罗姆在1991年引用这段话时,美国的联邦制已经在两百年的中央集权化进程中面目全非--联邦政府的权力从建国时的有限外交和国防,扩张到几乎覆盖一切领域。奥斯特罗姆认为这不是偶然--当公民不再参与自治,权力就会向中心集中,联邦制就会退化为单一制。

奥斯特罗姆在书中第275页写道:"在1789至1989年的两个世纪间,美国社会在人类文明中获得了一种令人惊奇的创造力。那种创造力能够得以维持吗?我持谨慎的否定态度。"--这是一个研究了一辈子联邦制的学者在晚年说的。谨慎的否定。

四、联邦制的八个要素

奥斯特罗姆在全书后半部分提炼了联邦制的八个基本要素(中译本第258-265页)。这不是一份清单,是一个有机整体--八个要素互相支撑,缺一不可。

1. 圣约方式。 联邦制建立在"己所不欲,勿施于人"的黄金律之上。不是外在强加的法律,是人与人之间的基本约定--冲突可以通过对话而非武力解决。这是联邦制的道德基础。

2. 治理机构的多元性。 权力被广泛分享和分配--不同的政府单位关心不同利益,相互共存。多元性替代霍布斯的单一主权--不是通过一个最高权威统一法律,而是通过多个中心在竞争中形成法治。

3. 宪治。 宪法载明个人和公民的权利、政府的信托义务、对权力的限制。宪法是根本大法--人民保留改变政府的权利。联邦制是宪治的延伸--宪法限制权力,联邦制分散权力。

4. 作为冲突解决方式的竞争。 多中心秩序不是命令-控制体制,是通过竞争解决冲突的体制。冲突不被压制,被"文明化"--变成建设性的竞争。

5. 公民积极参与公共事业。
公民自组织和自治--这是托克维尔的遗产。没有公民参与,联邦制就是空壳。

6. 开放社会中的新社群。
多种社群和睦相处,探索建构利益共同体--联邦制不是封闭的,是开放的。

7. 制度的可改革性。 联邦制是"实验性社会"--制度安排可以被试验、被改变。制度衰弱和失败时,可以通过改革来修正。

8. 补充性原则。 相互冲突的利益共同体通过交流与审议谋求合作--集体行动在适当的层次进行,不高高在上包办一切。

八个要素合在一起就是奥斯特罗姆的"多中心治理"理论。这个理论后来被埃莉诺·奥斯特罗姆用到公地治理上--从美国联邦制到全球渔场、森林、灌溉系统,同一种逻辑:没有唯一中心,多个中心在竞争和合作中涌现秩序。

五、奥斯特罗姆做到了什么,没做到什么

奥斯特罗姆做到了的事:他重新定义了联邦制--不是"联邦和州分权"的技术问题,是"社会如何自治"的政治哲学问题。他把《联邦党人文集》和托克维尔放在同一个思想框架里--建国者的制度设计和托克维尔的自治观察互相印证。他提出了"多中心"概念--这个概念后来成为公共选择理论和治理研究的核心工具。他和霍布斯的对话是全书最有张力的部分--不是简单的否定,是在承认霍布斯洞察的基础上提出替代方案。

奥斯特罗姆没做到的事也是清晰的。

他太理想化了。 奥斯特罗姆的联邦制需要"己所不欲,勿施于人"的公民--有道德感、有自治能力、有对话意愿。这种公民当然存在--但不是所有公民在所有时候都是这样的。霍布斯的冷酷在于他假设人最坏的一面,然后设计制度约束最坏的一面。奥斯特罗姆假设人最好的一面,然后设计制度发挥最好的一面--当人不是最好的那面时,制度怎么办?奥斯特罗姆没有充分回答这个问题。

他对美国联邦制衰落的分析不够尖锐。 他在书中明确说"那种创造力能够维持吗?我持谨慎的否定态度"--他知道美国联邦制在两百年间不断中央集权化。但他的分析停留在托克维尔式的文化诊断--公民丧失自治能力导致权力集中--而回避了更具体的制度分析:联邦权力的扩张不仅是公民自治衰退的结果,也是联邦政府主动夺取权力的过程--内战、新政、民权运动、反恐战争,每一次危机都让联邦政府更大,州权更小。奥斯特罗姆对此只有哲学式的叹息,没有制度分析。

他的写作方式限制了读者。 奥斯特罗姆的句子又长又嵌套,一个从句套一个从句,读起来像在迷宫中行走。英文本就难读,中译本更难--豆瓣读者说"翻译实在糟糕"不是无的放矢。王建勋是奥斯特罗姆的学生,理解内容没问题,但中文表达不够流畅--学术翻译的通病,忠实有余,通达不足。好在这本书不需要快读--需要慢读,反复读。

他回避了种族问题。美国联邦制的历史和种族问题纠缠不清--南方各州用"州权"捍卫奴隶制和种族隔离。奥斯特罗姆几乎不提这个--他讨论联邦制时,联邦制是自治的制度,不是压迫的工具。但历史事实是:联邦政府干预州权时,很多时候是在保护少数群体权利--布朗案、民权法案、投票权法案。联邦制不只是"自治vs集权"的二分法--有时候联邦集权是自治的保障,州权是自治的障碍。奥斯特罗姆的理想化框架遮蔽了这个张力。

六、在大料书单中的位置

这本书在大料的政治思想阅读网络中占据一个独特位置--它是"民主系列"的制度层。

和昨天卡根《伯里克利与雅典》对读:卡根写的是民主的诞生--伯里克利用个人魅力创建直接民主;奥斯特罗姆写的是民主的制度化--建国者用联邦制把民主从个人魅力中解放出来。伯里克利的民主依赖领袖--领袖死了民主就完了;美国联邦制的设计意图是不依赖领袖--制度本身维持自治。但奥斯特罗姆和卡根最终汇合在同一个悲观命题上:制度的存续依赖公民的素质--伯里克利需要雅典公民有参与感,奥斯特罗姆需要美国公民有自治能力。公民不参与,两种民主都要死--只是死法不同。

和安塞爾《政治为什么失败》对读:安塞爾说五个政治陷阱两两拆合--民主、平等、团结、安全、繁荣互相矛盾。奥斯特罗姆的联邦制是安塞爾的陷阱之一--民主陷阱--的解法方案。安塞爾说阿罗不可能定理证明了"没有人民意志",奥斯特罗姆说多中心秩序不需要唯一意志--多个意志在竞争中涌现秩序。但安塞爾会追问:多中心的竞争本身不就是团结陷阱的体现吗?多个中心各自为政,谁也不让谁,团结在哪里?奥斯特罗姆的回答是"圣约"--公民基于黄金律的基本约定--但安塞爾会说:黄金律是理想,现实中的公民不是天使。

和德尼恩《自由主义为何失败》对读:德尼恩说自由主义解放个体摧毁共同体,原子化的个体面对全能国家和全能市场。奥斯特罗姆的联邦制正是德尼恩想要的东西--中间结构、地方自治、公民参与--但奥斯特罗姆不站在德尼恩的反自由主义立场,他站在联邦党人的立场上--联邦制不是反自由主义,是自由主义的制度基础。两人看到了同一个问题(共同体瓦解),开出了不同的处方:德尼恩要退回小共同体,奥斯特罗姆要重建多中心治理。区别在于:德尼恩向后看(恢复已被摧毁的共同体),奥斯特罗姆向前看(在新的条件下重建自治)。但德尼恩会问:奥斯特罗姆的多中心治理能恢复吗?自治的土壤已经被自由主义摧毁了--公民已经不会自治了--制度设计再好,谁来运转?

和普沃斯基《民主的危机》对读:普沃斯基说民主倒退不是政变,是侵蚀--选举还在但竞争性消失,法院还在但独立性消失。奥斯特罗姆提供了一个观察这种侵蚀的框架:联邦制的衰落就是多中心变成单中心--当联邦权力不断扩张,州和地方权力不断收缩,多中心秩序退化为单一中心秩序--这不是民主的危机,是联邦制的危机,而联邦制是民主的制度基础--联邦制死了,民主还能活吗?普沃斯基从比较政治的角度看到了民主的倒退;奥斯特罗姆从政治哲学的角度看到了更深层的东西:联邦制的倒退不是民主的症状,是民主的病因。

和卢梭《社会契约论》对读:卢梭说"人人生而自由,却无往不在枷锁之中"--他的解法是公意--全体公民的共同意志。奥斯特罗姆的联邦制是对公意问题的另一种回应:不追求唯一意志,允许多个意志共

存--多中心秩序。卢梭会说联邦制是对公意的逃避--如果你允许多个中心各自为政,公意在哪里?奥斯特罗姆会说公意本身是幻觉--霍布斯说主权不可分割,卢梭说公意永远正确,两者都假设唯一中心--唯一中心无论是君主还是人民,都是对自治的否定。

和阿西莫格鲁《自由的窄廊》对读:阿西莫格鲁说自由在国家和社会的动态平衡中--窄廊之外是两个深渊。奥斯特罗姆的联邦制就是窄廊的制度化--国家和社会不是对立的,是多个中心在动态中平衡。但奥斯特罗姆比阿西莫格鲁更激进--阿西莫格鲁的国家是社会之外的约束力量,奥斯特罗姆的国家是社会中的一部分--国家本身应该是多中心之一,不是凌驾于社会之上的利维坦。

一句话:联邦制不是联邦和州分权的技术问题,是一个社会如何自治的根本问题--奥斯特罗姆回到《联邦党人文集》和托克维尔,把联邦制重新定义为多中心治理:权力不必集中在一个中心,多个决策中心可以在竞争和合作中涌现秩序;但多中心秩序依赖公民的自治能力,而自治能力正在被中央集权和原子化个体双重侵蚀--富兰克林说的"如果你们能守住它",守的不是制度,是公民自治的能力,而奥斯特罗姆在晚年说"我持谨慎的否定态度"。

大米斗,2026年8月